

1511993-92.2022.8.26.0228
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo
Magistrado: Cynthia Torres Cristofaro
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 23ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 13/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)
Autora:
Justiça Pública
Réu:
CLEBER PAULO GUEZIN DOS SANTOS

Juíza de Direito Dra. Cynthia Torres Cristófaró

Vistos.

CLEBER PAULO GUEZIN DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do artigo 157, caput, do Código Penal, porque teria, no dia 18 de maio de 2022, por volta de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
23ª Vara Criminal
Avenida Doutor Abraao Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

1511993-92.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1511993-92.2022.8.26.0228
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)
Autora:
Justiça Pública
Réu:
CLEBER PAULO GUEZIN DOS SANTOS

Juíza de Direito Dra. Cynthia Torres Cristófaró

Vistos.

CLEBER PAULO GUEZIN DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do artigo 157, caput, do Código Penal, porque teria, no dia 18 de maio de 2022, por volta de 7h20, na Rua Roma nº 328, Lapa, nesta cidade e Comarca, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, subtraído para si o telefone celular Samsung Galaxy M62 pertencente a Sidilene M. S..

O réu foi preso em flagrante delito, tendo sido sua prisão em flagrante convertida em preventiva (fls. 75/79).

Recebida a denúncia (fls. 94), o réu foi regularmente citado (fls. 105) e apresentou resposta à acusação por meio da Defensoria Pública (fls. 108/109), ratificado o recebimento da denúncia (fls. 111).

Durante a instrução, tomaram-se as declarações da vítima e os depoimentos de duas testemunhas, tendo sido o réu interrogado.

Ultrapassada a fase de diligências, manifestaram-se as partes em alegações finais, requerendo o órgão do Ministério Público a condenação do acusado, nos termos da denúncia; pleiteou a defesa a absolvição, por falta de provas, requerendo subsidiariamente a desclassificação para crime de furto, sendo pena fixada no mínimo, compensada reincidência por confissão, ainda que parcial, em regime brando tomada detração, sendo facultado recurso em liberdade.

É o relatório. Passo a fundamentar e decidir.

A pretensão acusatória merece integral acolhida, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a confluência de todas as elementares do delito, que se configurou consumado, sendo clara a tipicidade da conduta, não havendo dúvidas quanto à autoria.

O réu, em solo policial, disse que não praticou crime algum, não pegou o aparelho celular da vítima e não jogou nada embaixo de um ônibus; quanto ao simulacro de arma de fogo, pegou após ter sido dispensado no chão por um sujeito que não conhecia; estava em um ponto de ônibus quando foi abordado por policiais militares e entrou em luta corporal com eles porque não queria ser preso injustamente; o telefone celular encontrado em seu poder era sua propriedade (fls. 14). Ouvido em Juízo, admitiu a subtração do celular, negando ter ameaçado a vítima; puxou o celular da mão da vítima e correu; estava de máscara e de capuz; negou que tenha anunciado assalto; o celular estava quebrado, achou que não prestava e jogou fora; estava passando na mesma calçada em que policiais estavam "abordando um ônibus" e foi abordado também, os policiais acharam o aparelho uns 100 metros atrás e o detiveram; negou apreensão de simulacro de arma em sua posse; não conhecia a vítima nem os policiais anteriormente; tem condenação anterior e estava em regime aberto. A versão mais branda dada pelo acusado discrepa do mais da prova colhida, que demonstra à saciedade a realidade plena da hipótese acusatória.

O modo como se deu a subtração foi descrito pormenorizadamente pela vítima em Juízo, ademais ratificada e ainda repetida com firmeza em audiência a identificação afirmada na fase policial em reconhecimento formal (fls. 16).

A vítima explicou em Juízo que estava esperando um uber em frente à estação da Lapa, o réu parou a seu lado e ficou por cerca de um minuto; estava com o celular na mão por dentro do casaco, estava bem frio; o réu desceu da calçada, colocou-se à sua frente, pediu desculpas e disse que era um assalto, disse "perdeu" e apanhou o celular; tentou segurar o aparelho, o réu puxou, conseguiu pegar e se afastou; uma moça que estava vendendo café pelo local chamou policiais e apontou o réu, que foi detido já fora de sua vista; ficou sabendo da prisão do réu cerca de 1 hora após o roubo e foi à delegacia, onde reconheceu o réu, sendo que apontou o réu entre três pessoas em Juízo.

As circunstâncias da prisão do réu e da apreensão do aparelho celular foram descritas com clareza pelos policiais ouvidos, os quais, explicitando que não conheciam até então o acusado, apresentaram relatos detalhados e convincentes, perfeitamente coincidentes entre si e com o anteriormente informado à autoridade policial, acerca do ocorrido.

O policial militar Rubem relatou em Juízo que quando estavam em patrulhamento, foram solicitados e informados do roubo do celular da vítima, apontada a direção que o réu tinha tomado, não sendo ele visível; desceu da viatura e foi atrás do réu, as pessoas que estavam em um bar de esquina indicaram por onde ele tinha seguido; ao chegar em um ponto de ônibus, o motorista de um coletivo que estava parado apontou que o réu estava ao lado do ônibus; no momento da abordagem, quando foi revistar o réu, ele "grudou" em sua cintura, tentando tirar sua arma, e deixou cair um simulacro de arma; o réu havia dispensado o celular roubado, que foi

encontrado por seu parceiro ao lado do ônibus; a vítima reconheceu o réu, não lhe mencionou se foi usado o simulacro de arma.

O policial militar Heliezer descreveu em Juízo que estavam em patrulhamento quando foram solicitados por transeuntes, que apontaram o réu, que era visível, subia a rua correndo; seu parceiro desembarcou e foi correndo atrás do réu, foi com a viatura; dobrando a esquina, perderam o réu de vista em um ponto de ônibus; o motorista do coletivo que estava parado no ponto indicou o réu, que foi abordado; o motorista indicou que o réu tinha jogado algo para debaixo do ônibus, assim apreenderam o celular roubado, enrolado em uma blusa; o réu entrou em luta corporal com seu parceiro, tentando puxar a arma do coldre dele, precisaram usar de força para imobilizar o réu; quando levantaram o réu, caiu de cintura dele um simulacro de arma de fogo; a vítima reconheceu o réu na delegacia, explicou que o réu tinha chegado a ela dizendo que era um roubo e que lhe desse o telefone, tinha recusado a entregar, o réu tinha puxado o celular e corrido, não havia mostrado o simulacro de arma.

Ao que consta dos autos, não havia razão alguma para que os policiais alterassem informes quanto às circunstâncias da prisão e da apreensão, inclusive no tocante à confissão informal a eles prestada por ocasião da abordagem, convindo notar que o réu não era conhecido anteriormente dos policiais e que estes não praticaram atividade ilegal qualquer que necessitasse ser justificada pela apresentação de narrativa falsa.

Não há nos autos indicação de qualquer motivo para que vítima e testemunhas mentissem, ausente razão para que buscassem deliberadamente prejudicar o réu, que nem conheciam, assomando claro que compareceram tanto perante a autoridade policial como em Juízo imbuídas somente de interesse no esclarecimento da verdade.

É cediço que a apreensão da res em poder do acusado gera forte presunção de autoria, a ser elidida pela apresentação de justificativa plausível, a qual não veio no caso em exame.

Restou bem esclarecido que a conduta do acusado superou em muito de mera subtração lisa: postou-se na frente da vítima, após haver permanecido bastante parado ao lado dela, e exigiu que ela lhe entregasse o aparelho celular, exteriorizando com clareza ameaça grave ao dizer que se tratava de assalto e ainda exclamar "perdeu", tendo ademais, diante da relutância da vítima em abrir mão do telefone, arrancado o bem da mão dela. Inviável, assim, a desclassificação pretendida pela defesa.

O conjunto probatório é seguro e convincente, dado que é pela narrativa pormenorizada da vítima com reconhecimento seguro do réu ratificado e ainda repetido em Juízo, bem assim pelos relatos coincidentes das testemunhas, de tal sorte que materialidade e autoria do delito encontram-se perfeitamente comprovadas. É certo que a consumação foi atingida, desde que conquistada e aproveitada, ainda que por tempo breve, posse desvigiada do aparelho celular, que o réu tomou da vítima e levou quando tomou rumo sem que ninguém o perturbasse, resultando a subsequente recuperação da res de casual intervenção policial bem sucedida já inserida em desenrolar causal autônomo.

A condenação é de rigor. Passo à dosagem das penas que serão impostas ao acusado. Ao delito descrito pelo caput do artigo 157 do Código Penal são cumulativamente cominadas as penas de reclusão e multa.

Consideradas as circunstâncias elencadas pelo artigo 59 do Código Penal, as quais não chegam a ser de todo desfavoráveis ao acusado, fixo a pena-base no mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

O réu é reincidente, como comprovam a certidão de fls. 30/42 e a FA de fls. 43/70, inclusive ia em cumprimento de pena em regime aberto, que frustrou com a prática do crime, pelo que caracterizada a agravante genérica prevista pelo artigo 61, inciso I, do Código Penal, que, prevalecendo sobre simples admissão de autoria com que buscou resposta penal mais amena que a devida, motiva aumento de um sexto na base, que vai a 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Torno definitivas as penas fixadas, nada mais havendo a considerar.

Para início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta, fixo o regime fechado, único que se mostra adequado à consecução das finalidades da sanção penal, mesmo à vista do quantum fixado, atendida a reincidência do réu.

Nesse ponto anoto que o artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal cuida da determinação do regime inicial de cumprimento de pena, não tratando de hipótese de progressão, quando haveria consideração de requisito subjetivo atinente ao merecimento do condenado. Logo, alcança somente os casos em que a fixação do regime prisional se faça exclusivamente pelo quantum da pena, não sendo esse o caso dos autos. Nesse sentido o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante (TJSP, 13ª Câmara Criminal, Habeas Corpus nº 0190234-85.2013.8.26.000, Rel. Des. Renê Ricupero, j. 16/01/2014).

Dessa forma, cálculo de detração para fins de progressão de regime ou outros benefícios terá lugar na execução, ainda que provisória, perante o Juízo de Execução Penal, observado o regime inicial ora estabelecido.

À míngua de pleno esclarecimento quanto às condições econômicas do acusado, estabeleço o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de um trigésimo do salário mínimo vigente na época dos fatos, corrigido monetariamente desde então.

Diante do exposto e do mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para o fim de condenar o réu CLEBER PAULO GUEZIN DOS SANTOS, qualificado a fls. 25, por infração ao artigo 157, caput, do Código Penal, às penas de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo.

As mesmas razões que recomendaram a custódia cautelar do acusado no curso do feito permanecem presentes, vendo-se ainda reclamada a cautela uma vez que, determinada a imposição de pena ao acusado, patente o risco de que solto procure obstar a aplicação da lei penal pondo-se em fuga. Deixo de lhe facultar, assim, o recurso em liberdade. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Autorizo que se proceda à destruição do simulacro de arma de fogo apreendido.

Oficie-se desde logo para tanto.

Após o trânsito em julgado a) elabore-se cálculo de multa e intime-se o réu para o pagamento; ausente o pagamento, providencie-se o necessário à inscrição; b) expeça-se e encaminhe-se carta de guia / aditamento; c) feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

Custas na forma da lei, deferida ao réu a gratuidade processual.

Publicada pela liberação nos autos digitais na data abaixo indicada. Intimem-se.

Comunique-se.

São Paulo, 13 de dezembro de 2022.

VAI ESTE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE, CONFORME É APONTADO EM SUA MARGEM SUPERIOR / DIREITA